



FOCUS – L’inscription d’office

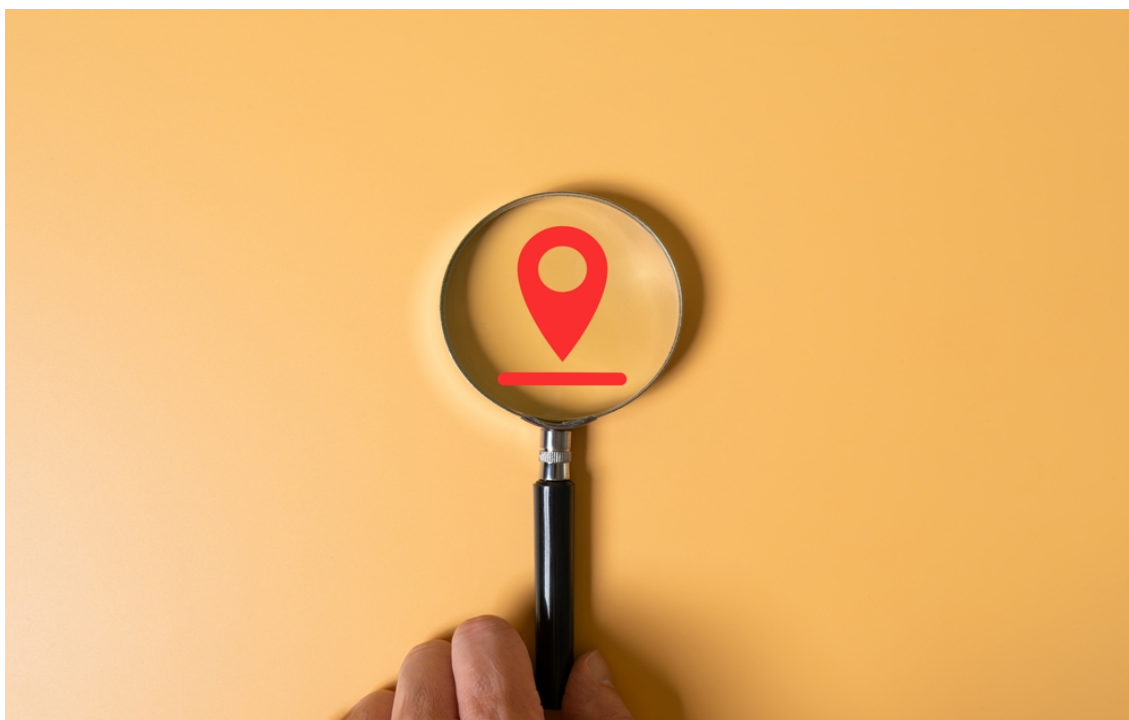


TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	1
1. Qu’est ce que l’inscription d’office ?.....	2
2. Quelles sont les règles de base en matière d’inscription dans les registres ?	2
3. Dans quels cas l’inscription d’office est-elle prévue par la loi ?	2
4. Les modalités de l’enquête de résidence	3
5. Peut-on inscrire d’office des ressortissants étrangers ?	3
6. Peut-on inscrire d’office des mineurs ?.....	4
7. Faut-il une décision du Collège ?	4
8. Le citoyen a-t-il un droit de recours s’il n’est pas d’accord ?	5
9. Au registre national	5
10. La base légale	6
11. Quelques exemples.....	6

1. Qu'est ce que l'inscription d'office ?

C'est une procédure administrative qui consiste à inscrire un citoyen dans un registre, alors qu'il n'en a pas fait la demande.

2. Quelles sont les règles de base en matière d'inscription dans les registres¹ ?

- La détermination de la résidence principale se fonde **sur une situation de fait** : la constatation d'un **séjour effectif** dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
- Toute personne qui veut fixer sa résidence principale dans une commune ou transférer celle-ci dans une autre commune doit en faire **la déclaration à l'administration communale du lieu où elle vient se fixer**. Si c'est un transfert de résidence principale dans la même commune ou à l'étranger, la déclaration s'effectue **dans la commune où la personne est inscrite**.
- Cette déclaration doit être effectuée **dans les 8 jours ouvrables** de l'installation effective dans le nouveau logement ou, lors du transfert de la résidence principale dans un autre pays, au plus tard la veille du départ.
- La **vérification de la réalité de la résidence** fait l'objet d'une enquête par l'autorité locale (police) **dans les 15 jours ouvrables de la déclaration**.

3. Dans quels cas l'inscription d'office est-elle prévue par la loi ?

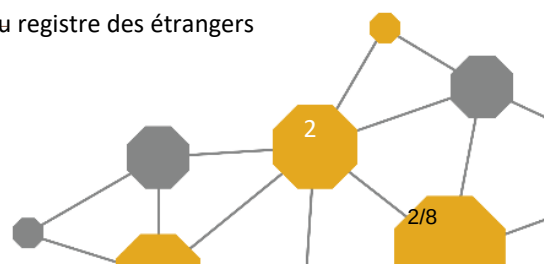
L'information de la non-inscription du citoyen émane soit d'un **modèle 6**, soit d'un **signalement de la police** :

- Soit une personne **n'a jamais été inscrite dans une commune de Belgique**. Elle est alors inscrite à la date à laquelle sa présence dans la commune a été constatée sur base d'un rapport présenté par l'OEC. L'administration communale doit en effet rechercher les personnes qui ont établi leur résidence principale dans la commune sans être inscrites aux registres. Si c'est un ressortissant étranger, il faut s'assurer qu'il est admis ou autorisé au séjour de plus de trois mois (voir ci-dessous).
- Soit une personne **a déjà été inscrite en Belgique et a omis de déclarer qu'elle avait établi sa résidence principale dans une autre commune**. Cette autre commune en est informée par la réception d'un modèle 6.

A la différence d'une radiation d'office où l'adresse n'est pas connue, le modèle 6 fait mention de l'adresse présumée de la personne qui aurait établi sa résidence principale dans l'autre commune.

La commune avisée procède à l'**enquête relative à la vérification de la résidence**.

¹ [ARRETE ROYAL du 16 juillet 1992](#) relatif aux registres de la population et au registre des étrangers



La personne est alors convoquée à la commune pour effectuer déclaration (soit lors de l'enquête de police réalisée par l'agent de quartier, soit par courrier simple ou recommandé convoquant l'intéressé). Si elle ne donne pas suite, elle sera inscrite d'office à la date à laquelle sa présence dans la commune a été constatée. Cette date est indiquée dans le rapport de l'OEC, qui se base sur le rapport d'enquête de l'agent de quartier.

- Soit une personne **a changé de résidence au sein de la même commune** sans le déclarer. Sur base d'un signalement de la police, le citoyen est invité à se présenter pour effectuer son changement d'adresse. S'il ne s'exécute pas, c'est la procédure d'inscription d'office.

4. Les modalités de l'enquête de résidence

Il faudra procéder à une enquête relative à la vérification de la résidence.

Le conseil communal est tenu de **fixer par règlement les modalités selon lesquelles est effectuée l'enquête de résidence**.

Un arrêté royal (annoncé depuis 2018²) était censé fixer un modèle de règlement auquel pourraient se référer les communes. Cet arrêté royal n'a, à ce jour, jamais été publié.

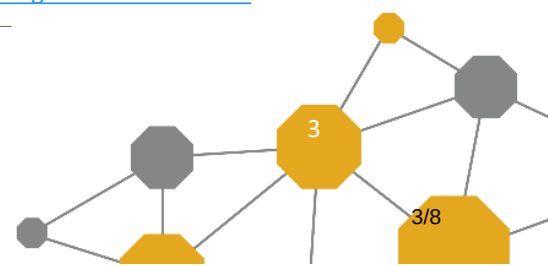
A toutes fins utiles :

- un **modèle de règlement** est disponible sur OrangeConnect :
<https://www.vandenbroeleconnect.be/contenu/mod%C3%A8les/detail/74310493363244510/modele-de-reglement-communal-fixant-les-modalites-de-lenquete-relative>
- Un **modèle de rapport d'enquête relatif à un inscription d'office** est également disponible sur OrangeConnect :
<https://www.vandenbroeleconnect.be/contenu/mod%C3%A8les/detail/74310493363243778/modele-de-rapport-denquete-relatif-a-une-inscription-doffice>

5. Peut-on inscrire d'office des ressortissants étrangers ?

Oui, après avoir **vérifié leur situation de séjour** (c'est un préalable à leur inscription), les étrangers qui ont conservé leur résidence principale en Belgique sont inscrits d'office. En effet, **seuls les étrangers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois sont inscrits dans les**

² [LOI du 25 novembre 2018 portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population – Vanden Broele Connect](#)



registres de la population (une exception : les demandeurs de protections internationale sont inscrit au registre d'attente).

Le cas particulier des citoyens de l'UE qui ont omis de demander une « attestation d'enregistrement » (annexe 19)

Depuis le 15 février 2024, les citoyens de l'Union européenne qui omettent ou qui refusent de signaler leur présence auprès de leur commune de résidence principale doivent faire l'objet d'une **inscription d'office** dans le registre national des personnes physiques.

La commune ayant procédé à une telle inscription d'office devra en informer le citoyen concerné. Il pourra renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne réside effectivement pas en Belgique.

Afin de faire la différence entre les citoyens de l'Union respectueux des règles et ceux qui ne se présentent pas en vue d'une inscription, ces derniers seront **inscrits dans le registre d'attente et non dans le registre des étrangers**. A cet effet, la Direction générale Identité et Affaires citoyennes a créé « **nouveau registre d'attente** » dans le TI 210.

Ils ne seront inscrits dans le registre des étrangers que pour autant qu'ils se mettent en conformité avec les dispositions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (introduction d'une demande d'attestation d'enregistrement - « annexe 19 »).

Tant qu'ils ne l'auront pas fait, ils ne pourront pas être considérés comme disposant d'un séjour légal de plus de trois mois en Belgique.

6. Peut-on inscrire d'office des mineurs ?

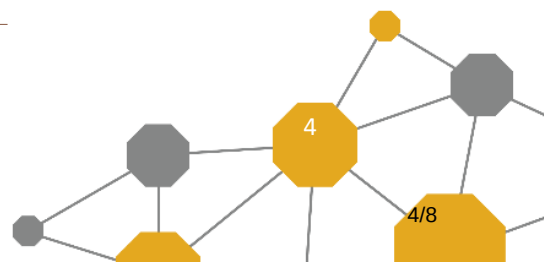
Une telle inscription d'office est également effectuée si les mineurs ont établi leur résidence principale chez un parent qui est déchu de son autorité parentale ou à l'égard duquel une décision judiciaire a confié la garde exclusive à l'autre parent.

Les personnes qui exercent l'autorité sur ces mineurs sont informées de cette inscription d'office.

Ils sont inscrits à la date à laquelle leur présence a été constatée dans la commune.

7. Faut-il une décision du Collège ?

Oui, il faut une **décision du Collège**, sur base du rapport de l'OEC (basé sur les résultats de l'enquête de police).



→ Un **modèle de délibération** est disponible sur OrangeConnect : [Modèle de délibération : inscription d'office - Vanden Broele Connect](#)

8. Le citoyen a-t-il un droit de recours s'il n'est pas d'accord ?

Le litige peut être soumis, par écrit, **dans les 30 jours calendrier** après la décision de la commune au :

Ministre de l'Intérieur
Direction générale Identité et Affaires citoyennes
Parc Atrium
Rue des Colonies, 11
1000 BRUXELLES

Le litige peut être soumis **par la commune ou par le citoyen** contestant ou revendiquant une inscription à titre de résidence principale avec toutes les informations utiles à la détermination de la résidence principale ainsi que les données complètes d'identification (nom, prénoms, date de naissance, adresse de la dernière résidence principale, numéro d'identification du Registre national lorsque la requête est introduite par une commune).

Pour les ressortissants étrangers, la commune concernée précise s'ils sont admis ou autorisés au séjour ou à l'établissement. Si ce n'est pas le cas, le dossier est transmis à la Direction générale de l'Office des Etrangers.

Le Ministre de l'Intérieur désigne les fonctionnaires (inspecteurs de population) habilités à enquêter sur place au sujet des difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale et relatives aux mesures de radiation et d'inscription d'office.

9. Au registre national

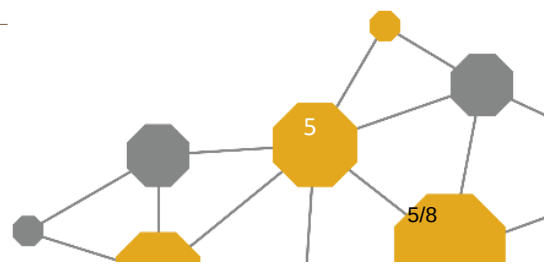
Au RN -> **TI 003**

Le **TI 003** relatif à la **détermination de la résidence principale** prévoit :

- un code pour l'enregistrement de la « proposition d'inscription d'office » (**code 10**)
- et un code pour la « Décision du Collège communal, inscription d'office » (**code 11**).

Pourquoi ces codes ?

- Ils répondent à la nécessité d'enregistrer ces deux étapes de la procédure d'inscription d'office par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal.



- L'objectif est également d'obtenir des statistiques fiables concernant les inscriptions d'office, tant au niveau communal que national, par analogie avec ce qui existe pour les radiations d'office.
- Le code « proposition d'inscription d'office » permettra aux communes de mieux gérer leurs registres de la population et les enquêtes de constatation de domicile en cours (par exemple si deux communes sont concernées).

10. La base légale

[Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers](#)

Art. 8

L'administration communale recherche également les personnes qui ont établi leur résidence principale dans la commune sans être inscrites aux registres.

Si ces personnes n'ont jamais été inscrites dans une commune du Royaume, le collège des bourgmestre et échevins ordonne leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur base d'un rapport présenté par l'officier de l'état civil.

Si ces personnes ont omis de faire la déclaration prévue à l'article 7, elles sont convoquées à l'administration communale en vue d'effectuer ladite déclaration.

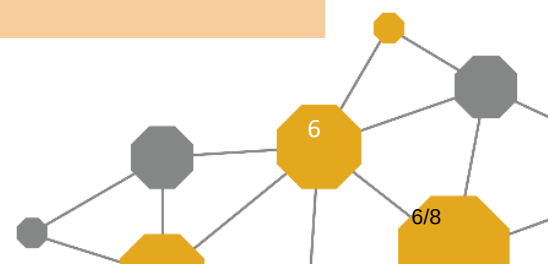
Lorsque les personnes précitées ne donnent pas suite à la convocation, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal procède à leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur la base d'un rapport présenté par l'officier de l'état civil.

L'administration communale recherche également les mineurs non émancipés, non visés par l'article 7, § 3, qui fixent leur résidence principale en un autre endroit que la résidence parentale, mais pour qui la déclaration prévue audit article 7, § 3, n'a pas été faite. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal ordonne leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur la base d'un rapport présenté par l'officier de l'Etat civil et ce, même si le mineur non émancipé réside auprès d'un parent déchu de son autorité parentale ou à l'égard duquel une décision judiciaire a confié la garde exclusive à l'autre parent. Les personnes qui exercent l'autorité sur ces mineurs sont informées de cette inscription d'office.

11. Quelques exemples

Une personne inscrite en adresse de référence peut-elle être inscrite d'office après une enquête de l'agent de quartier ?

L'inscription d'office – Juin 2025



- Les sans-abri peuvent être inscrits en adresse de référence à condition de n'être inscrits dans aucun registre de la population en Belgique.

Si une personne inscrite en adresse de référence (en raison d'un manque de ressource – donc avec l'accord du CPAS) a une résidence effective, les conditions d'inscription en adresse de référence ne sont plus remplies ; la commune peut alors procéder à une inscription d'office.

Ce que dit la circulaire sur l'inscription en adresse de référence des sans-abri ([circulaire-20230707.pdf](#)) :

« Dans la réglementation en matière de population, le SPF Intérieur considère comme temporaire un hébergement allant jusqu'à trois mois.

Après une durée de 6 mois de résidence chez le même particulier, la commune vérifie si une inscription à titre principal doit être effectuée à l'adresse du particulier même si le CPAS considère toujours la personne comme sans abri ».

Mais il faut veiller à ce que l'agent rentre un **rapport d'enquête très étayé** afin que la commune puisse se défendre si l'intéressé conteste, ce qui risque d'être le cas.

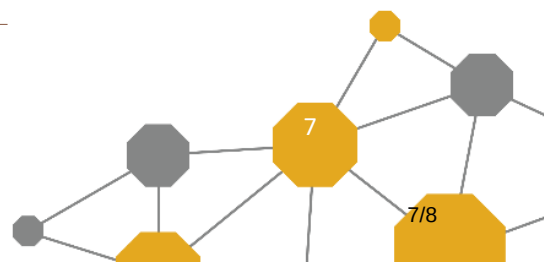
Une commune peut-elle procéder à l'inscription d'office d'un étranger qui réside de façon régulière et à titre principal sur le territoire de la commune mais qui conteste le caractère principal de sa résidence en Belgique et refuse de se faire inscrire ?

- Le simple fait pour une personne de déclarer son intention de fixer sa résidence dans une autre commune du Royaume ou à l'étranger ne suffit pas pour remettre en cause la réalité de la résidence.

Par conséquent, si après une radiation pour l'étranger, il apparaît que l'intéressé a conservé sa résidence principale en Belgique, le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) procède à son inscription d'office, après avoir vérifié sa situation de séjour en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En effet, la décision est prise par l'Office des étrangers conformément aux dispositions de cette loi constitue un préalable à l'inscription d'office au registre des étrangers ou au registre de la population, sauf lorsque l'autorisation au séjour ou à l'établissement est de droit.

Nous recevons un rapport de la police demandant de procéder à l'inscription d'office d'un homme chez une femme sous prétexte que chaque fois que la police se rend à l'adresse pour tapage nocturne et autres ce monsieur est présent. Il est domicilié chez sa maman (qui n'a pas demandé que son fils soit retiré de son adresse). Que faire ? Faut-il procéder à une inscription d'office ?

- On ne peut pas tirer de conclusions hâtives.



Il faut au préalable une enquête circonstanciée et complète de l'agent de quartier reprenant plusieurs passages, à différents moments de la journée, et constatant la présence régulière de la personne à l'adresse. Si tel est le cas, il faut envoyer un courrier recommandé au citoyen lui demandant d'effectuer son changement d'adresse, en précisant qu'il a été constaté à de maintes reprises à cette adresse et qu'il doit y être inscrit (on doit être inscrit là où l'on vit la plupart du temps).

Sans réponse dans le délai fixé dans le courrier (en général une quinzaine de jour) : inscription d'office par le Collège avec notification à l'intéressé.

**A la suite d'une inscription d'office, le citoyen peut-il avoir une copie du rapport de police ?
Est-ce légal de lui refuser ?**

- Rien n'est spécifié dans la réglementation

La copie de la décision du Collège peut être remise (application des articles L 3231 du CDLD et de l'article 32 de la Constitution), uniquement à la personne concernée bien entendu.

S'agissant du rapport de police ayant conduit à la décision, il s'agit d'un document interne à l'administration. On pourrait renvoyer le citoyen vers l'agent ayant rédigé ledit rapport, qui pourra, sinon remettre copie, en tout cas donner toutes les explications y relatives.

